

1500047-92.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005725/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 22315349 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

10/22/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2005725 - DEL.POL.AGUDOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-92.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-92.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2005725/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 22315349 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

10/22/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2005725 - DEL.POL.AGUDOS, 10/22/004 -

DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICARDO APARECIDO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de RICARDO APARECIDO ALVES, qualificado à fl. 18, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, ajuizada em 17/01/2022.

Narra a denúncia (fls. 72/75) que, "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Antônio Condi, 1753, Vila Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado, para fins de tráfico, trazia consigo 7 (sete) porções de cocaína e tinha em depósito 23

(vinte e três) porções da mesma substância, com peso líquido total de 7,32g (laudo de constatação provisória de fls. 11/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo, na Rua Santo Antônio, 439, Bairro Professor Simões, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado, para fins de tráfico, guardava 1 (uma) porção de crack, com peso líquido de 26,42g (laudo de constatação provisória de fls. 11/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, o denunciado comercializava substâncias entorpecentes, trazendo consigo parte da droga, escondendo o restante próximo do local que as vendia e em sua residência.

Sucedem que policiais militares efetuavam patrulhamento e obtiveram a informação de que vinha sendo promovido o tráfico de drogas nas imediações da Rua Antônio Condi, indicando RICARDO como o "gerente" das vendas de pessoa conhecida pela alcunha "Birigui".

Naquele local, foi avistado o denunciado e efetuada a abordagem, oportunidade em que, em busca pessoal, os policiais localizaram na posse dele 7 microtubos rosas contendo cocaína, 15 reais em espécie, além de um aparelho de telefonia celular. Próximo de RICARDO, também foram encontrados outros 23 microtubos rosas com a mesma droga.

Na sequência, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado, que era próxima do local da abordagem. Com a autorização de RICARDO, os policiais adentraram no imóvel, onde apreenderam um saco plástico contendo crack e 200 reais em espécie (auto de exibição e apreensão de fls. 8/9).

Assim, evidencia-se que o entorpecente era destinado à mercancia pela diversidade de natureza (cocaína e crack), forma com que estavam acondicionados e as circunstâncias que ocorreu a apreensão e pela existência de notitia criminis inqualificada (fls. 2/3).".

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01), em audiência de custódia (fls. 45/48) a prisão foi convertida em preventiva e foi autorizada a incineração das drogas.

A defesa do réu impetrou a ordem de Habeas Corpus (fls. 99/108), que foi indeferida (fls. 109/111).

Juntaram-se aos autos o auto de prisão em flagrante (fl. 01), o boletim de ocorrência (fls. 06/07) e o auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 11/16), as fotos do acusado (fls. 32/35), o laudo médico do acusado (fls. 42/43) o laudo pericial definitivo (fls. 92/96) e a F.A. e certidões do réu (fls. 120/124).

Houve recebimento da denúncia em 18 de fevereiro de 2022 e a designação de audiência de instrução (fls. 114/115). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 91). Assim ofereceu a defesa preliminar à fl. 89.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais orais requerendo pela procedência da ação penal. Outrossim, a defesa também ofereceu alegações finais orais requerendo a improcedência da ação por falta de provas.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), o boletim de ocorrência (fls. 06/07) e o auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 11/16), as fotos do acusado (fls. 32/35), o laudo médico do acusado (fls. 42/43) o laudo pericial definitivo (fls. 92/96), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em juízo, a testemunha policial Richard Garcia, declara que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando adentraram na Rua Antônio Condi avistaram o acusado, esse, assim que viu a viatura mudou de comportamento. Como Ricardo já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, realizaram a busca pessoal, nessa foi localizado em uma das mãos 07 eppendorfs cor de rosa, o réu possuía também uma pochete com R\$15,00. Explica que os traficantes ficam com uma pequena quantidade em mãos e o restante normalmente é escondido, motivo pelo qual

foi feita uma varredura e encontrado uma embalagem plástica com outros 23 eppendorfs de cocaína, semelhantes aos outros. Diante da proximidade entre o objeto encontrado e o réu, questionaram-no, Ricardo confessou a prática do tráfico de drogas. Ademais, foram informados de que na residência do réu haveria uma porção de crack granulado, sobre a geladeira e mais uma quantidade de dinheiro. Deslocaram-se ao local, cerca de 300m da abordagem, a esposa do acusado estava no local, permitiu a entrada e até mesmo indicou onde seria a geladeira. Encontraram em cima dessa uma porção de crack esfarelada e R\$200,00. Ricardo assumiu a propriedade das drogas e do dinheiro, além de ter assumido a mercancia. Afirma que já receberam informações anônimas e até mesmo de usuários, de que Ricardo seria o gerente de "Birigui", traficante de Agudos já conhecido nos meios policiais. Ricardo também autorizou a entrada das autoridades em sua residência. Relata que já havia realizado outras abordagens com o réu no mesmo bairro, todavia não encontrou drogas nessas oportunidades.

Durante audiência de instrução, a testemunha policial Fábio Ronaldo Tavera, corroborou com o depoimento de seu colega. Acrescenta que tanto o local quanto o réu são conhecidos dos meios policiais. Relata ainda que quando perguntaram qual seria o endereço de sua residência, Ricardo mentiu, momento em que disseram a ele que sabiam onde ele morava, esse confirmou e disse que morava próximo da Antena, ainda disse que sua esposa estaria no local e encontrariam mais entorpecentes e dinheiro sobre a geladeira. Afirma que Richard foi quem localizou os eppendorfs na rua. Se não se engana já prendeu o acusado em outra oportunidade.

Em juízo, o réu Ricardo Aparecido Alves, afirma que as drogas encontradas eram de uso pessoal. É usuário de maconha, crack desde os 15 anos, desconhece "Birigui" e não era gerente desse, trabalhava como servente de pedreiro. Relata que as drogas estavam em seu bolso e iria usá-las quando chegasse em casa. Possui passagem pelo judiciário por tráfico de drogas. Todos os entorpecentes eram seus e para uso próprio. Pagava aproximadamente R\$10 por porção de cocaína e comprou o crack encontrado em sua casa por R\$200. O dinheiro localizado era proveniente de seu serviço de servente e estava sendo guardado com a intenção de pagar o aluguel de sua casa. Utiliza de 03 a 04 pinos de cocaína por dia, os outros pinos estavam escondidos pois possuía muitos consigo, posteriormente os pegaria novamente. Realiza grandes compras de drogas com o intuito de não ser abordado na biqueira. Já foi abordado outras vezes pelos mesmos policiais, todavia na frente da casa de sua mãe, narra que a abordagem é sempre turbulenta, com brutalidade e ameaças, tem medo desses policiais, inclusive esses já sabiam que é usuário.

No mérito, é possível observar que a parte ré tinha a posse das drogas apreendidas e que se destinavam à venda. Ademais, como narrado de forma uníssona pelos policiais militares, o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e os pinos encontrados na revista pessoal eram semelhantes aos encontrados no momento da varredura do local, tendo o acusado confessado que todos eram seus.

Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Ricardo confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem, ademais esse afirma em juízo que todos os entorpecentes eram seus. Em que pesem as alegações do réu, os depoimentos policiais gozam de fé pública e vêm a corroborar com a prova documental obtida.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se AFASTAR. Embora o réu não possua maus antecedentes e não tenha reincidência nas suas certidões, há elementos firmes e suficientes que indicam que a parte ré se dedica reiteradamente a atividades criminosas, seja pelo relato firme dos policiais de que recebem várias notícias de traficância sobre o réu, indicando que, além de realizar a mercancia, o réu é gerente de um conhecido traficante na cidade de Agudos/SP vulgo 'Birigui' (Nome: Rafael Augusto Bonassio) (que recentemente foi preso em flagrante nesta comarca de Agudos com mais de 3.000 pinos de cocaína, conforme processo nº 1500474-89.2022.8.26.0594), seja pela variedade de drogas encontradas, isto é, cocaína e crack, o que comprova firmemente seu intenso envolvimento em atividades criminosas, devendo ser afastada a referida causa de diminuição da pena.

Diante do exposto, tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, das peculiaridades do caso concreto e como as drogas estavam acondicionadas, restam certas a materialidade e a autoria do tráfico cometido nas circunstâncias narradas na denúncia, recaindo a autoria certamente sobre o réu. Dessa forma, deve-se CONDENAR o réu Ricardo Aparecido Alves.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido praticado na data de 06 de janeiro de 2022. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Passo à primeira fase da dosimetria. Nessa, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à segunda fase da dosimetria. Não vislumbro agravantes e/ou atenuantes.

Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não vislumbro causas de aumento ou diminuição. Portanto, Fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO, conforme a interpretação do art. 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência.

Quanto ao valor do dia-multa, fixo o valor de 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu RICARDO APARECIDO ALVES, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu RICARDO APARECIDO ALVES, como incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei Federal 11.343/2006) à pena 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto, fixando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato.

Quanto à prisão preventiva, REVOGO, tendo em vista o encerramento da instrução e a pena definitiva aplicada. EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA